

ØKT 4 AV 5 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20

Hva kan Nordlys kreve av familien?

Prisoverslag 36 000 kr. Faktura 42 300 kr. «Vi betaler 36 000, ikke en krone mer.»

Noen viktige lover

HVA KAPITLET HANDLER OM

En leder i elektrobransjen har tre slags folk på den andre siden av bordet: de ansatte, kunden og alle som ser annonsen. Kapittel 20 gir deg lovene for hver av dem: arbeidsmiljøloven (arbeidsavtalen, arbeidsmiljøet og oppsigelsen), håndverkertjenesteloven (kunden og prisen) og markedsføringsloven (annonsen). Og der loven slutter, tar etikken over. Boka er pensum, men flere paragrafer er endret etter at den ble skrevet. Vi viser hvor. Eksemplene er fra de tenkte casebedriftene Nordlys Elektro og Fjell Elektro.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU (BOKA)

1. Ha kjennskap til sentrale deler av markedsføringsloven.
2. **Ha kjennskap til sentrale deler av håndverkertjenesteloven.**
3. Ha kjennskap til sentrale deler av arbeidsmiljøloven.
4. Ha kjennskap til grunnleggende etiske tenkemåter.
5. Kunne drøfte etiske problemstillinger fra ulike sider («Tenk etter»).

I DAG **Mål 2: håndverkertjenesteloven. Kunden og prisen (20.2)**

Kilde: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, «Mål for kapitlet» og «Tenk etter». LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les

Håndverkertjenesteloven i boka (20.2): hvem kunden er, pliktene, og hva prisen kan bli

15 min	15 min	15 min	15 min	20 min	10 min
Saken og kunden	**Pliktene og prisformen**	**15 % og tillegg**	**Pause**	**Oppgave 2A**	**Svar og dom**
En fersk fakta. Skapbyttet som sprakk. Forbruker eller bedrift.	§ 5 og § 7: fagmessig, og ring når prisen løper. Fem prisformer.	Taket på prisoverslaget, og tilleggsarbeid.		Alene eller sammen: regn taket og overskridelsen, og svar familien.	Fasit, svaret fra start, og rutinen Kari innfører.

Øktarket med alle paragrafene og regnestykkene ligger i LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer.

Halvparten kjøpte elektriker sist. Bare 1 av 10 klager gjaldt elektriker

50 %

av dem som sist kjøpte en håndverkertjeneste til bolig eller hytte, brukte elektriker. Ingen håndverker brukes mer.

Elektriker er den håndverkeren folk kjøper mest, men bare 1 av 10 henvendelser til Forbrukerrådet om håndverkere gjaldt elektrikere.

1 av 3 håndverksjobber har ingen skriftlig avtale, og mange synes ordene om pris er forvirrende.

FOR OSS: Det er prisen og tilleggsarbeidet som gir krangel. Boka (20.2.4): håndverkeren må godtgjøre hvilken prisform som ble gitt.

Vi er visst flinke med strømmen. Det er regningen folk ringer om.

Kilde: Forbrukerrådet: Håndverkertjenester – et utfordrende marked for forbrukerne (rapport 2024, publisert 2025), s. 5, 16–18



SAKEN · ENEBOLIG · NORDLYS ELEKTRO AS

Skapbyttet ble 6 300 kr dyrere enn overslaget

FAMILIEN, KUNDEN

«Vi betaler 36 000, ikke en krone mer.»

MONTØREN

«Jeg så at timene løp, men jeg ringte ikke.»

IDA HAUGEN, KALKULATØR

«Jeg skrev prisoverslag, ikke fast pris.»

SPØRSMÅLET **Hvem har rett?**

Overslag 36 000 kr, faktura 42 300 kr. Hva kan Nordlys kreve av familien?

DET VET VI

Ida skrev «prisoverslag» i tilbudet. Kurser måtte trekkes om innenfor det avtalte, og montøren så at timene løp, men ringte ikke. Familien er forbruker.

A 42 300 kr

Arbeidet ble gjort innenfor det som var avtalt, og et overslag er ikke fast pris. Familien må betale det jobben kostet.

B Høyst 41 400

Et prisoverslag kan sprekke litt, men ikke mye. Det finnes et tak, og fordi montøren ikke ringte, kan det bli mindre.

C 36 000 kr

Familien fikk oppgitt 36 000 kr skriftlig. Det er det de sa ja til, og mer enn det kan Nordlys ikke kreve.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

Håndverkertjenesteloven gjelder forbrukere. Mot en bedrift gjelder kontrakten

KORT SAGT

- Med vanlige ord: privatkunden har loven i ryggen, bedriftskunden har kontrakten.
- Boka (20.2): loven regulerer håndverkertjenester overfor forbrukere.
- Tjenester til næringsdrivende reguleres av avtalen og ulovfestet avtalerett.
- Første spørsmål i hver sak: hvem er kunden?

SAMME BEDRIFT, TO SLAGS KUNDER

FORBRUKER: FAMILIEN

Loven

Håndverkertjenesteloven gjelder (20.2).

NÆRINGSDRIVENDE: BYGG AS

Kontrakten

Avtalen gjelder. I bygg ofte NS-kontrakter fra Standard Norge (ikke i boka).

HOS NORDLYS

Familien er forbruker: loven gjelder. Bygg AS er næringsdrivende: loven gjelder ikke, kontrakten gjør.

REGELEN

Forbruker → håndverkertjenesteloven. Næringsdrivende → kontrakten (20.2).

§ 7: ser du at prisen løper, skal du kontakte kunden

KORT SAGT

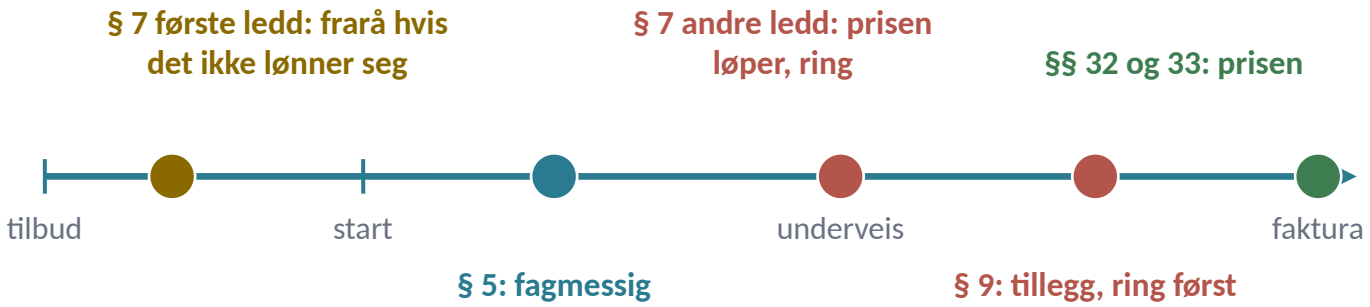
Boka (20.2.1): § 5, fagmessig, slik en dyktig og erfaren fagmann ville gjort det, med tilbørlig omsorg.

Boka (20.2.2): § 7 første ledd, står prisen i misforhold til verdien, skal du fraå før start.

§ 7 andre ledd: blir prisen betydelig høyere enn kunden venter, skal du kontakte henne.

Brytes plikten, kan kunden slippe å betale fullt ut. Boka: en plikt til dialog.

PLIKTENE LANGS JOBBEN, FRA TILBUD TIL FAKTURA



HOS NORDLYS Montøren så at timene løp, men ringte ikke. Det er et brudd på § 7 andre ledd, og familien kan slippe å betale fullt ut.

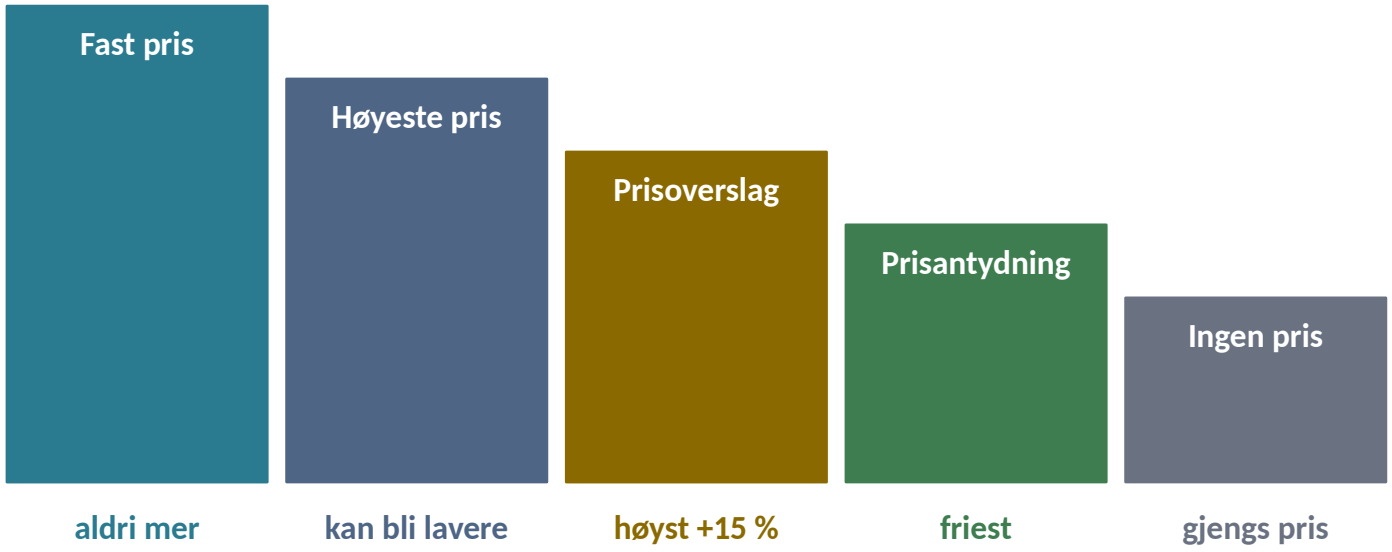
REGELEN **§ 7: fraå når det ikke lønner seg, og si fra når prisen løper.**

Prisformen avgjør hva kunden har fått løfte om. Ida skrev prisoverslag

KORT SAGT

- Boka (20.2.4): fast pris, høyeste pris, prisoverslag eller uforpliktende prisantydning.
- Prisoverslag: ikke vesentlig over, og i alle fall ikke mer enn 15 % (§ 32 andre ledd).
- Er ingen pris avtalt, gjelder gjengs pris: det bransjen normalt tar, hvis det ikke er urimelig.
- Det er håndverkeren som må godtgjøre hvilken prisform som ble gitt.

FRA MEST TIL MINST BINDENDE FOR HÅNDVERKEREN (§ 32)



HOS NORDLYS Ida skrev «prisoverslag 36 000 kr». Da gjelder 15 %-taket. Med fast pris var 36 000 kr det Nordlys kunne kreve.

REGELEN **Fast > høyeste pris > prisoverslag (høyst +15 %) > prisantydning > gjengs pris.**

Fakturaen er 6 300 kr over overslaget. Hvor mange prosent over er den?

DET VET VI

Prisoverslaget var 36 000 kr, fakturaen 42 300 kr. Et prisoverslag kan ikke overskrides vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32).

A 14,9 %

6 300 delt på fakturaen på 42 300. Da er fakturaen akkurat under 15 %, og Nordlys kan kreve hele beløpet.

B 17,5 %

6 300 delt på overslaget på 36 000. Overskridelsen måles mot det kunden fikk løfte om, og den er over 15 %.

C 15 %

Fakturaen ligger omtrent på grensen. Små avvik i prosenten betyr lite, så 15 % er det som gjelder i praksis.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 11

Fakturaen er 6 300 kr over overslaget. Hvor mange prosent over er den?

A 14,9 %

HOLDER IKKE

Å dele på fakturaen gjør overskridelsen mindre enn den er. Prosenten regnes av overslaget.

B 17,5 %

RIKTIG

(42 300 − 36 000) × 100 / 36 000 = 17,5 %. Det er over taket på 15 %.

C 15 %

HOLDER IKKE

15 % er taket, ikke svaret. Regnet riktig er fakturaen 17,5 % over.

REGELEN **Overskridelse i prosent = (faktura − overslag) × 100 / overslag. Taket er overslaget × 1,15.**

Slik finner du taket på 41 400 kroner

HVA ER DET?

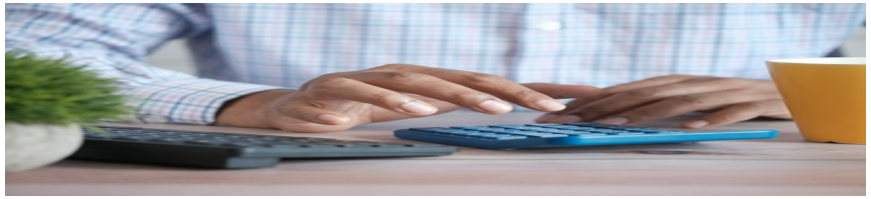
Hvor mye Nordlys høyst kan kreve når tilbudet er et prisoverslag, og hvor mye fakturaen er over det.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Prisoverslaget kan ikke overskrides vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32 andre ledd). Prosenten regnes av overslaget.

SLIK REGNER DU

1 **Taket:** 36 000 × 1,15 = 41 400 kr
2 **Over:** (42 300 − 36 000) × 100 / 36 000 = 17,5 %
3 **Avvises uansett:** 42 300 − 41 400 = 900 kr



TILBUDET OG FAKTURAEN

Prisoverslag	**36 000**
Faktura	**42 300**
Differanse	6 300
Tak etter § 32: + 15 %	**41 400**

Kilde: saken; håndverkertjenesteloven § 32

41 400 kr

§ 9 og § 33: tilleggsarbeid avtales før det gjøres, og kommer i tillegg til prisen

KORT SAGT

Boka (20.2.3): arbeid utenfor oppdraget, praktisk å gjøre samtidig: kontakt kunden først (§ 9).

Det som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal gjøres i rimelig utstrekning.

Boka (20.2.5): tilleggsarbeid gjort i samsvar med § 9 kan kreves betalt (§ 33).

15 % gjelder bare prisoverslag. Fast pris er fast; avtalt tillegg legges til.

FJELL: FAST PRIS 15 300 KR, NY UNDERFORDELING 5 000 KR

RIKTIG: FAST PRIS + AVTALT TILLEGG

20 300 kr

15 300 + 5 000 for underfordelingen, avtalt på telefon først (§§ 9 og 33).

FEIL

~~22 595 kr~~

15 300 × 1,15 + 5 000. 15 % gjelder bare prisoverslag, ikke fast pris.

HOS NORDLYS

Under skapbyttet var beskyttelseslederen til en soveromskurs brutt. Montøren koblet ut og merket kursen, ringte kunden, og rettet etter et ja.

REGELEN **Først telefonen, så verktøyet, så notatet på arbeidsordren.**

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 2A, 20 minutter, alene eller sammen

Fakturaen som sprakk. Hva kan Nordlys kreve?

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kap. 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 2A

DERE SKAL

a–b Regn taket etter § 32 andre ledd, og overskridelsen i prosent av overslaget.

c Regn hva familien i alle fall kan avvise.

d Finn plikten montøren brøt, med paragraf.

e Skriv svaret til familien, og rutinen Kari innfører.

LEVER

Svaret til familien: det høyeste beløpet Nordlys kan kreve, og hvorfor det trolig blir mindre.

Ferdige før tiden? Ta oppgave 2B om Fjells tre måter å si prisen på. Ellers hjemme.

41 400 kr er taket, og 900 kr kan avvises uansett

a · Taket

41 400 kr

36 000 × 1,15

b · Over

17,5 %

6 300 / 36 000. Ikke 14,9

c · Avvises

900 kr

42 300 − 41 400

d · Plikten

§ 7

andre ledd: kontakte kunden

e: Kari kan kreve høyst 41 400 kr, og trolig mindre fordi montøren ikke ringte. Rutinen: prisformen med ord i tilbudsmalen, og én telefon når timene løper. 2B: taket 17 595 kr, ring først, 20 300 kr, og 15 % er ikke et fribeløp.

Overslag 36 000 kr, faktura 42 300 kr. Hva kan Nordlys kreve av familien?

A 42 300 kr

HOLDER IKKE

Et prisoverslag er ikke fritt fram. Det kan ikke overskrides vesentlig, og aldri med mer enn 15 % (§ 32). 42 300 er 17,5 % over.

B Høyst 41 400

RIKTIG

Taket er 36 000 × 1,15 = 41 400 kr. Montøren ringte ikke da timene løp (§ 7), så familien kan trolig avvise mer enn 900 kr.

C 36 000 kr

HOLDER IKKE

36 000 kr hadde vært riktig med fast pris. Ida skrev prisoverslag.

REGELEN **Prisoverslag: høyst 15 % over, og ring kunden når prisen løper. Fast pris: aldri mer.**

Familien har mest rett: høyst 41 400, trolig mindre

41 400 kr

er taket: 36 000 × 1,15. Fakturaen er 17,5 % over.

§ 7

montøren skulle ringt da timene løp. Da kan familien slippe mer.

Bygg AS

er næringsdrivende. Der gjelder kontrakten, ikke loven.

SVARET

Hvem er kunden, hvilken prisform står i tilbudet, og ring før du gjør mer.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.2–20.2.5.

Regn bokas oppgave 2 om mureren.

Øktarket.

Øv

Oppgave 2A, og 2B hjemme.

Kontrollspørsmål 1–5 om håndverkertjenesteloven.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv og Prøv.

Kan du forklare …

Når håndverkertjenesteloven gjelder.

Plikten til å frarå og til å si fra.

Reglene for tilleggsarbeid.

Prisformene og 15 %-taket.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen) (20.2–20.2.5). Håndverkertjenesteloven §§ 5, 7, 9, 32 og 33 (Lovdata, lest 01.11.2026; uendret siden boka). Forbrukerrådet: Håndverkertjenester (rapport 2024), s. 5 og 16–18. Situasjonene er konstruert for kapitlet. Foto: Unsplash.